数据备份软件开发服务合同

编号:

甲方：**MOVERSMART PTE LTD**
乙方：沈阳德铭源科技有限公司

甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、长期合作的原则，根据中华人民共和国《合同法》及相关法律法规签订本合同。双方申明，双方都已理解并认可本合同的所有内容，同意享受及履行各自的权利和义务，忠实地履行本合同。

第一条 乙方为甲方开发__拼车__软件__1__套，并提供软件全部源码及相关技术文档。

第二条 乙方收到开发资料及甲方按照本合同规定先行支付的款项后开始软件的开发。开发时间从__2013__年_7_月_23__日起至_2013__年__9_月_24__日（包含软件开发及内部测试）。实际开发周期从甲方付预付款开始计算。经双方协商一致，可以延长或缩短该期限。（以下统称合同期限）。

第三条 甲乙双方的基本权利和基本义务

3-1 甲方的权利和义务

3-1-1 甲方应向乙方提供必要的资料和帮助，并负责与乙方沟通协调。

3-1-2 甲方承诺向乙方提供的内容、资料等不会侵犯任何第三方的权益。

3-1-3 甲方保证本合同标的的使用应当符合国家法律规定和不违反社会公共利益。

3-1-4 如甲方违反 3-1-1 和 3-1-2 的要求进行使用所引起的问题以及产生的影响和后果甲方承担全部责任。

3-1-5 甲方应至少拥有一名责任心强、计算机相关专业、了解业务管理的工程师，负责该软件的日常维护工作，因甲方人为操作不当导致系统崩溃，不属于免费服务范围之内。

3-1-6 按本合同约定支付费用，如甲方没有按时支付合同费用导致的工期延误，其责任由甲方承担。

3-2 乙方的权利和义务

3-2-1 严格按照甲方提出的各项技术指标、要求进行开发设计。

3-2-2 乙方承诺在履行合同时不进行有损甲方形象、声誉等的行为。

3-2-3 乙方承诺，向甲方提供的软件是自行开发的，保证不是侵权软件。

3-2-4 可以根据甲方的要求为甲方提供培训和技术咨询，因此产生的费用由甲方承担。

3-2-5 乙方有义务在软件验收之日起3个月内，对验收完毕的软件模块出现的非人为因素造成的错误及故障，进行免费维护。

3-2-6　依合同收取费用。

第四条　合同金额，付款方式，开发时间及验收。（通过淘宝网担保交易）

4-1　合同金额：__30000__元，软件开发费用__30000__元整，总费用合计人民币￥30000元整（大写：__叁万__元整）。

乙方淘宝店铺网址：http://shop104338475.taobao.com/?spm=0.0.0.0.VZXQlR

4-2　付款方式：

一阶段：

双方签订本合同后，甲方在乙方淘宝网店拍合同价款总额30%，计人民币￥__9000__元整（大写：__玖仟__元整），甲方收到乙方发送的软件UI并确认无误后，甲方确认淘宝付款。

二阶段：

甲方在乙方淘宝网店拍合同价款总和50%，计人民币￥__15000__元整（大写：__壹万伍仟__元整），乙方完成合同产品开发并在乙方公司设立服务器，提供给甲方IOS，安卓客户端以及远程后台操作端口。甲方确认能够正常运行，确认淘宝付款。

三阶段：

甲方在乙方淘宝网店拍合同价款最后20%，即__6000__元整（大写：__陆仟__元整），乙方向甲方提供全部软件源代码以及全部技术文档。乙方在收到源代码和技术文档，前台及后台操作说明书的3个工作日内，确认付款。

4-3　验收标准：

4-3-1　甲方验收软件的标准以双方合拟的合同附件“拼车软件需求文档”作为通过的依据，乙方所开发的软件符合甲方呈乙方的书面要求及各项技术指标。

4-3-2　验收合格后甲方应以书面形式签收。

4-3-3　甲方在乙方交付工作成果后一周内未书面签收也未提出异议的，视为甲方验收合格。

4-4　验收期限：

甲方在接到乙方允许验收通知后7个工作日内完成项目的验收，并确认。

4-5　验收后修改

验收合格后，甲方在软件使用过程中，如果要增加合同附件（拼车软件需求文档）之外的其它功能，或修改合同附件（拼车软件需求文档）的功能，则要另行支付乙方开发费用；如软件功能与合同附件（拼车软件需求文档）不符，乙方免费为甲方修正。

第五条　本合同标的程序源码及相关作品、程序、文件源码的版权属甲方所有，未经甲方许可，乙方不得公布文件源码，不得许可他人复制、传播、出售标的作品及其程序等。乙方保证不会将开发后的程序源码及相关产品、程序出售给甲方的竞争伙伴。

第六条　双方当事人应当保守在履行本合同过程中获知的对方商业秘密。

第七条　本合同签订后，经双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者

补充，但应当以书面形式确认，一经签署，即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。

第八条 本合同附件为本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。

第九条 非乙方原因，甲方延期支付合同款项，则甲方向乙方支付延期违约金。每延期一天，甲方向乙方支付合同款项百分之一的违约金。超过开发周期规定时间，乙方不能够提供验收版本给甲方，每延期一天，乙方向甲方赔偿合同款项百分之一的违约金。

第十条 任意一方欲提前解除本合同，应提前通知对方。甲方提前解除合同的，无权要求乙方返还已支付的费用；乙方无故解除合同的，应返还上述费用。本合同其他条款对合同的解除另有约定的，从其约定。

第十一条 任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利，或放弃追究对方的任何过失，不应视为对任何其他权利或追究任何其他过失的放弃。前款权利不因本合同的终止、撤消、无效而消失。

第十二条 因不可抗力或者其他意外事件使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，双方均可以解除本合同，遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或迟延履行本合同的，应将事件情况以书面形式通知另一方，并向另一方提交相应的证明。

第十三条 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更本合同相关内容或者终止合同的履行。

第十四条 一方变更通讯地址或者联系方式，应及时将变更后的地址、联系方式通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。

第十五条 如果本合同任何条款根据现行法律被确定为无效或无法实施，本合同的其他所有条款将继续有效。此种情况下，双方将以有效的约定替换该约定，且该有效约定应尽可能接近原约定和本合同相应的精神和宗旨。

第十六条 双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，双方同意在甲乙双方所在地的仲裁委员会提交仲裁并接受其仲裁规则。

第十七条 本合同一式两份，双方授权代表签字盖章，自签订日起生效。

第十八条 软件开发完成后，如因乙方所开发软件本身代码问题导致系统无法使用，乙方负责终身免费修改。

第十九条 软件在开发完成后，前 2 个月免费安装在乙方公司服务器上，如果后期需要继续使用乙方服务器，则按照 3000 元人民币/年 的价格收取服务器使用费。

服务器配置如下：型号 HP DL180 机架式服务器 XeonE5310 1.6GHz 内存 1GBFB-DIMM 带宽 1GB 光纤 硬盘容：SAS 2TB

第二十条 如果在免费使用乙方服务器 2 个月后，甲方需要移动到新服务器，需要为乙方开通远程操作端口，乙方免费帮助安装调试。

MOVERSMART PTE. LTD.
Reg. No. 201313611M

甲方（盖章）：MOVERSMART PTE LTD

授权代表签字：

联系方式：（+65）81897621

2013 年 7 月 24 日

乙方（盖章）：沈阳德铭源科技有限公司

授权代表签字：

联系方式：024-31835202　15004023395

2013 年 ____ 月 ____ 日